

0001299-54.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

RAFAEL JUAREZ ALVES e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, praticou, em tese, o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, . - Jardim São Silvestre

CEP: 19902-610 - Ourinhos - SP

Telefone: (014) 3512-3038 - E-mail: ourinhos2cr@tjsp.jus.br

0001299-54.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001299-54.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

RAFAEL JUAREZ ALVES e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, praticou, em tese, o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima prevista é de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade (art 28, §3º), sendo o prazo prescricional de 02 (dois) anos conforme art. 30 da citada lei. O fato ocorreu em 23 de fevereiro de 2020 (fls. 10), não havendo causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, que ocorreu em 22/02/2022, tornando-se inviável a persecução penal.

Desta forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL JUAREZ ALVES e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, e art. 30 da Lei 11.343/06, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Havendo defensor nomeado nos autos, que tenha atuado no feito, arbitro honorários em conformidade com o convênio firmado pela Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ourinhos, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA